

1500206-75.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... forma de garantia de pagamento na "boca de tráfico". Posteriormente traficantes lhe contataram realizando extorsões, pedindo o pagamento de quantias de R\$3.500,00 e R\$2.000,00 para devolverem o bem. Trocou de número e não teve mais contato com os indivíduos (fls. 30). Em juízo, disse que comprou a motocicleta para seu filho trabalhar, porém ele a deixou na "boca de fumo". Recuperou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500206-75.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-75.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2049429/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 17116868 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 5794/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2049429 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 5794/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DA CRUZ PIRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra FELIPE DA CRUZ PIRES, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 330, ambos do Código Penal, e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), porque, segundo a denúncia, no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 21h30, por várias vias da cidade de Lins, incluindo Av. Tiradentes e Rua Porto Feliz, o denunciado conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia se tratar de produto de crime, consistente uma motocicleta marca /modelo Yamaha/YBR125 Factor K1, placa FPT2130, ano 2014/2015, vermelha, chassi 9C6KE1950F0042242, avaliada em R\$ 7.514,00 (sete mil, quinhentos e quatorze reais), conforme auto de fl. 32, pertencente a Maria Tereza da Silva. Consta da denúncia, ainda, que o agente descumpriu ordem de parada dada por policiais militares que faziam patrulhamento pelo local. A denúncia foi recebida (fl. 50).

Resposta à acusação (fls. 77).

A decisão de fls.79/81 designou audiência de instrução e julgamento.

Foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fls. 127/131)

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 134/139).

A Defesa pleiteou a improcedência da ação, nos termos do art. 386, IV e V, do CPP. Caso não seja o entendimento, pediu a aplicação da medida mais branda (fls.

144/146).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria dos crimes previstos no art. 309 do CTB e nos artigos 180 e 330 do CP estão demonstradas pelos boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 18/19), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo pericial (fls. 25/29), auto de entrega (fl. 31), auto de avaliação (fl. 32) e pela prova oral.

A vítima Maria Tereza da Silva, em solo policial, declarou que seu filho é usuário de drogas. Comprou a moto para Leonardo trabalhar. Possui a tutela de seu filho. Leonardo foi para Lins visitar uma menina que conheceu. Soube que seu filho brigou com a menina, utilizou entorpecentes e deixou a motocicleta como forma de garantia de pagamento na "boca de tráfico". Posteriormente traficantes lhe contataram realizando extorsões, pedindo o pagamento de quantias de R\$3.500,00 e R\$2.000,00 para devolverem o bem. Trocou de número e não teve mais contato com os indivíduos (fls. 30). Em juízo, disse que comprou a motocicleta para seu filho trabalhar, porém ele a deixou na "boca de fumo". Recuperou o bem, mas estava sem condições de uso (mídia digital).

A testemunha de acusação Vitória Camargo Ferreira Pinto, em solo policial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 12. Em juízo, não foi ouvida, tendo as partes desistido da oitiva, o que foi homologado às fls. 114.

A testemunha de acusação Ricardo Alexandre Neves Correa, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 13. Em juízo, contou que estavam em patrulhamento. Avistaram uma motocicleta sem placa e com o garupa sem capacete. O acusado tentou empreender fuga. Acompanharam o indivíduo e conseguiram realizar a abordagem. O bem constava queixa de extorsão. Felipe alegou que havia adquirido a moto pela quantia de R\$1.000,00, porém não soube especificar o vendedor. O réu não possuía habilitação. Não se recorda de Felipe ter apresentado o documento do veículo (mídia digital).

A testemunha de acusação Carlos Eduardo Nunes, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 15. Em juízo, relatou que estavam em patrulhamento. Visualizaram a motocicleta com as lanternas apagadas e dois indivíduos. O condutor desobedeceu a ordem de parada e fugiu. Posteriormente realizaram a abordagem. A moto constava como produto de extorsão. Felipe não possuía CNH e alegou que havia comprado o bem pelo valor de R\$1.000,00. O acusado não disse de quem havia comprado. O réu não apresentou qualquer documento do veículo (mídia digital).

O réu Felipe da Cruz Pires, em solo policial, alegou que viu um anúncio no "Facebook" da motocicleta. Adquiriu o bem pelo valor de R\$1.000,00 de um indivíduo de nome Lucas. Não sabe identificar Lucas. A moto estava em bom estado, porém não possuía placa de identificação. Recentemente caiu com a motocicleta, por este motivo ela apresenta alguns danos. Teve medo quando avistou a polícia por causa da "situação da moto", então fugiu. Vitória estava sem capacete. Empreendeu alta velocidade durante a fuga. Desobedeceu a ordem de parada. Não possui habilitação. Tem ciência de que não poderia dirigir o veículo (fls. 09). Em juízo, disse que já foi condenado e no momento está preso por tráfico de drogas. É viciado em maconha. Negou os fatos. Foi abordado pelos policiais. Não possuía CNH. Confessou que tentou empreender fuga. Comprou a moto de Lucas, pela internet, pagando a quantia de R\$1.000,00. A motocicleta estava nova, porém, sofreu um acidente. Retirou a traseira da moto, pois não possuía dinheiro para realizar o conserto. Recebeu o documento do veículo. Não se recorda do nome de quem a moto estava. Lucas não tinha o contato da mulher que constava no documento da motocicleta. Não sabia sobre a

origem ilícita do produto. Não recebeu qualquer comprovante de pagamento (mídia digital).

De partida, é importante dizer que o fato de a testemunha ser policial militar não torna, por si só, seu testemunho digno de incredulidade ou desconfiança, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de policiais merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A jurisprudência dominante admite que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes públicos.

A presunção juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não ficou comprometida, pois descreveu satisfatoriamente as diligências empreendidas, apresentou declarações coerentes, claras, e narrou os fatos com precisão. Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em seu testemunho, não havendo qualquer indício que demonstre intenção de incriminar injustamente o acusado.

Passo a analisar separadamente a tipicidade de cada um dos crimes imputados ao réu. Em primeiro lugar, o crime de receptação está assim previsto no Código Penal: Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A adequação típica do crime de receptação simples exige que o agente saiba - dolo direito - que o bem recebido seja produto de crime, qualquer crime - não contravenção - mesmo que não seja contra o patrimônio.

Como raramente os crimes de receptação são confessados e é difícil saber o que pensava o réu quando praticou algum dos verbos previstos no tipo penal, o elemento subjetivo (dolo) deve ser extraído tanto do comportamento do agente, quanto das circunstâncias externas do crime.

No caso dos autos, policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram a motocicleta em poder de Felipe. Durante a abordagem policial, o réu afirmou que não possuía a documentação comprobatória da propriedade do bem. Além disso, alegou que havia comprado a motocicleta após ver um anúncio no Facebook, por R\$1.000,00, entretanto não apresentou informações sobre a pessoa que lhe vendeu, tampouco recibo ou qualquer documento para demonstrar a negociação.

Através de pesquisas via Compom, os policiais obtiveram informações que pendia registro de extorsão sobre a motocicleta.

O exame pericial da motocicleta constatou sinais de ligação de chave falsa (mixa) na região da ignição. Embora estivesse sem placa, não foram encontrados sinais de adulteração nas numerações de identificação do chassi e motor, conforme laudo juntado às fls. 25/29.

Ocorre que as justificativas do réu não são suficientes para afastar sua ciência quanto à origem ilícita do bem. Nesse sentido, nota-se que embora tenha dito que comprou a motocicleta de um indivíduo chamado Lucas, após ver anúncio no Facebook, não apresentou nos autos qualquer documento comprobatório da venda, pagamento de parcelas, comprovantes de depósitos, de forma a embasar suas alegações.

Assim, tem-se um conjunto de circunstâncias conhecidas e provadas relacionadas ao fato descrito na denúncia, que autorizam, por indução (art. 239, CPP), concluir-se que o réu sabia da origem ilícita do bem adquirido, o que afasta o pleito defensivo de desclassificação para a modalidade culposa.

O crime do art. 309 do CTB está assim disposto:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

O réu confessou no interrogatório que não possuía habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor.

Insta ressaltar, contudo, que o crime previsto no art. 309 do CTB é de perigo concreto, ou seja, é preciso que o agente tenha conduzido o veículo de forma a

gerar perigo concreto de dano.

Nesse sentido

Apelação criminal. Crime de trânsito. Condução de veículo automotor sem habilitação legal. Perigo concreto. Tipicidade objetiva. Mostra-se temerária a conduta de ultrapassar sinalização desfavorável de semáforo na condução de veículo automotor sem dispor de habilitação legal, de sorte a ter-se por típica, nessas condições, a infração à norma do artigo 309 da Lei 9.503/1997. (TJSP; Apelação Criminal 1503818-31.2019.8.26.0482; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)

Apelação criminal. Crime de trânsito. Direção sem habilitação. Perigo concreto. Segundo a jurisprudência pacífica das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do artigo 309 da Lei 9.503/1997 tipifica-se somente em situação de perigo concreto. (TJSP; Apelação Criminal 0000106-96.2018.8.26.0594; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021)

No caso dos autos, o perigo concreto foi confirmado pelos depoimentos dos Policiais Militares Ricardo Alexandre Neves Correa e Carlos Eduardo Nunes, que em solo policial e em juízo afirmaram que o réu, após ser dado sinal de parada, empreendeu fuga em alta velocidade, só parando algum tempo após a perseguição.

E, por fim, quanto ao crime de desobediência, o art. 330 do Código Penal assim dispõe:

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

O policial Carlos Eduardo Nunes relatou que visualizaram uma motocicleta sem placas, com faróis apagados e o garupa sem capacete. Foi dada ordem de parada, mas o réu não obedeceu, acelerou e evadiu-se do local em alta velocidade. O réu confessou em sede policial e em juízo ter desobedecido a ordem de parada, pois teve medo pelas condições irregulares que se encontrava a motocicleta.

Consumado, portanto, o crime de desobediência (art. 330, CP), pois a ordem foi legal e dada por funcionário público (policial militar).

O caso, portanto, é de condenação em relação aos três crimes e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o réu possui apenas uma sentença condenatória transitada em julgado apta a gerar reincidência (fls. 65 - Proc. nº 1503611-61.2018.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 33, caput", do SISNAD, com trânsito em julgado em 06/08/2020 - pena extinta em 29/04/2021), que será considerada na segunda fase.

Dessa forma, ausentes circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, correspondente a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa para o crime previsto no art. 180, caput, do CP, em 06 (seis) meses de detenção para o crime previsto no art. 309, do CTB, e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no art. 330 do Código Penal. Pontuo não ser o caso de aplicar a pena de multa isoladamente ao crime do art. 309 do CTB, por não ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Na segunda fase, como mencionado acima, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pois o réu possui uma condenação que transitou em julgado antes da prática do crime apurado nestes autos. Assim, aumento a pena base em 1/6, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime previsto no art. 180 caput, do CP. Quanto aos crimes previstos nos artigos 309, do CTB e 330 do Código Penal, houve confissão do réu. Assim, como também está presente a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), sendo ambas preponderantes, compenso-as e mantenho a pena no mesmo patamar da pena base, em 06 (seis) meses de detenção para o crime previsto no art. 309, do CTB, e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no art. 330 do Código Penal.

Por fim, em razão do concurso material entre os crimes (art. 69, caput, CP), somo

as penas acima aplicadas, totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, que torno definitiva.

Na execução da pena deverá ser observado o art. 69, caput, segunda parte e o art. 76, ambos do Código Penal.

Embora o réu seja reincidente, considerando a natureza e a quantidade da pena, com base no art. 33, §2º, "c" e §3º, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, entendo suficiente para reprovação e prevenção do crime estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena de reclusão e de detenção.

Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

No mesmo sentido, observados os requisitos legais (art. 44, CP), embora o réu seja reincidente, a sua reincidência não é específica e a substituição da pena corporal por restritiva de direito é socialmente recomendável (art. 44, §3º, CP). Por isso, substituo as penas privativas de liberdade (reclusão e detenção) pelas restritivas de direitos (art. 44, §2º, segunda parte, CP) de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, § 3º, CP, observando-se as atividades indicadas nos incisos do art. 312-A, CTB, para a pena prevista no artigo 309, do CTB; e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu FELIPE DA CRUZ PIRES, como incurso no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e nos artigos 180, caput, e 330, caput, ambos do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambos em regime aberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituídas as penas privativas de liberdade (reclusão e detenção) pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, § 3º, CP, observando-se as atividades indicadas nos incisos do art. 312-A, CTB, para a pena prevista no artigo 309, do CTB; e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento, a pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade, a ser cumpridas no regime aberto.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar. Observe-se que o réu encontra-se preso por outro processo.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA